

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3732 -  
3747/2535

นายจิระหรือวีระ ดีจรูญ กับพวก  
บริษัทไทยคาร์เปตแพคตอรี จำกัด  
บริษัทไทยคาร์เปตแพคตอรี จำกัด  
จำเลย

โจทก์  
จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งว่าข้ออ้างตามอุทธรณ์ของ  
จำเลยไม่เป็นสาระแก่คดี ไม่รับอุทธรณ์จำเลย

จำเลยเห็นว่า การที่จำเลยอุทธรณ์ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความ ดังกล่าว  
ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เพราะได้มีการนำเงินค่าจ้าง สำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี ซึ่ง  
โจทก์ที่ 8 ที่ 10 และที่ 16 ไม่มีสิทธิได้รับ มารวมคำนวณเพื่อจ่ายให้แก่โจทก์ที่ 8 ที่  
10 และที่ 16 ด้วยจึงขัดต่อกฎหมายแรงงานซึ่งเป็นกฎหมาย เกี่ยวกับความสงบ  
เรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งรับอุทธรณ์ ของจำเลยไว้พิจารณาต่อไปด้วย

หมายเหตุ โจทก์ที่ 8 ที่ 10 และที่ 16 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ  
48,47,49)

คดีทั้งสิบหกสำนวนนี้ ศาลแรงงานกลางสั่งรวมพิจารณาโดยให้เรียกโจทก์ในคดี  
หมายเลขดำที่ 3727/2535 ถึง3742/2535 ว่าโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 16 ตามลำดับ

ศาลแรงงานกลางพิพากษาตามยอม ให้จำเลยจ่ายเงิน ช่วยเหลือแก่โจทก์ทั้งสิบหก โดยจำเลยจะนำเงินมาวางที่ศาลนี้ภายในวันที่ 6 ตุลาคม 2535 หากผิดนัดยอมให้โจทก์ทั้งสิบหกบังคับคดีได้ทันที

จำเลยยื่นคำร้องขอแก้ไขจำนวนเงินซึ่งโจทก์ที่ 8 ที่ 10 และที่ 16 ควรจะได้รับ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งยกคำร้อง(อันดับ 39)

จำเลยอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ 40)

จำเลยยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 42)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความขัดต่อกฎหมายแรงงานอันเป็นกฎหมาย เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น แม้จะเป็นปัญหา ข้อกฎหมาย แต่การวินิจฉัยย่อมจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงตามอุทธรณ์ของจำเลยที่ว่ามีการนำเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน ประจำปีซึ่งโจทก์ที่ 8 ที่ 10 และที่ 16 ไม่มีสิทธิจะได้รับ มารวม คำนวณเพื่อจ่ายให้โจทก์ที่ 8 ที่ 10 และที่ 16 ด้วย ซึ่งข้อเท็จจริง ดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นมาใหม่ นอกเหนือจากข้อเท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางฟังมา อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย ขอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

---

พิจาระห์แล้วเห็นว่า ที่จำเลยอุทธรณ์ว่า สัญญาประนีประนอมยอมความขัดต่อ  
กฎหมายแรงงานอันเป็นกฎหมาย เกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนนั้น  
แม้จะเป็นปัญหา ข้อกฎหมาย แต่การวินิจฉัยย่อมจะต้องอาศัยข้อเท็จจริงตาม  
อุทธรณ์ของจำเลยที่ว่ามีการนำเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อน ประจำปีซึ่งโจทก์ที่  
8 ที่ 10 และที่ 16 ไม่มีสิทธิจะได้รับ มารวม คำนวณเพื่อจ่ายให้โจทก์ที่ 8 ที่ 10 และ  
ที่ 16 ด้วย ซึ่งข้อเท็จจริง ดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริงที่ยกขึ้นมาใหม่นอกเหนือจากข้อ  
เท็จจริง ที่ศาลแรงงานกลางฟังมา อุทธรณ์ของจำเลยจึงเป็นอุทธรณ์ ในปัญหาข้อเท็จ  
จริง ต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี  
แรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลย  
ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(ประพัฒน์ อุสุภาพ-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สุชาติ สุขสุมิตร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ